공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2012-052호 2012. 4. 18.

사 건 번 호 2011서소0410

사 건 명 가연결혼정보(주)의 부당한 표시·광고행위에 대한 건

피 심 인 가연결혼정보 주식회사
서울 강남구 역삼동 720-1
대표이사 김OO
대리인 법무법인 경원
담당변호사 임호영

주 문

1. 피심인은 '결혼정보분야 1위'라는 표현을 사용하여 광고하면서 결혼정보분야 1위라는 의미가 피심인 웹사이트 방문자 수와 관련된 순위라는 사실을 소비자가 알기 어렵게 표현하거나 사실상 알리지 아니하는 등의 방법으로 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 기만적인 광고행위를 중지하여야 한다.

2. 피심인은 '20만 회원이 선택한 서비스' 등의 표현을 사용하여 광고하면서 피심인 회원 중 대부분이 이성소개 등의 서비스와 무관한 무료회원임에도 불구하고, 무료회원과 유료회원을 구분하여 알리지 아니함으로써 '20만 회원'이 그 자체로 이성소개 등의 서비스를 받는 회원인 것처럼 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 기만적인 광고행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에, 위 1., 2.의 행위와 관련하여 '표시·광고의 공정화에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 별지 1. 기재의 문안대로 2개 중앙일간지에 5단×18.5㎝의 크기로 토요일, 일요일, 공휴일을 제외한 평일에 1회 게재함으로써 공표하여야 한다. 단, 공표 관련 대상 일간지의 범위, 게재면 및 글자에 대하여는 사전에 공정거래위원회와 협의를 거쳐야 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인은 결혼중개업 등을 영위하는 사업자로서 표시·광고의 공정화에 관한 법률(개정 2011. 9. 15. 법률 제11050호, 이하 '법'이라 한다) 제2조 제3호 규정에 의한 사업자에 해당하며, 이 사건 광고를 기획하고 그 비용을 부담하는 등 이 사건 광고에 책임이 있는 자이다.

나. 피심인의 일반현황

2 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인의 일반현황

(2010. 12. 31. 기준, 단위 : 백만 원, 명)

설립일자	업종	주요재무현황				상시 종업원수
		자본금	자산총액	매출액	당기순이익	
2006. 4. 11.	결혼중개업	100	694	7,266	328	133

* 자료출처: 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

3 결혼중개업[1]이란 수수료·회비, 그 밖의 금품을 받고 결혼중개[2]를 업으로 행하는 것을 말하며, 피심인과 같이 국내 결혼중개업을 영위하고 있는 결혼중개업체는 2011. 10. 10. 현재 1,054개이다.

<표 2> 결혼중개업체 현황

(2011. 10. 10. 기준, 단위: 개)

구분	국내결혼중개업체	국제결혼중개업체
서울	286	245
부산	108	109
대구	98	77
인천	32	53
광주	44	65
대전	57	94
울산	20	37
경기	110	304
강원	21	65
충북	34	92
충남	37	70
전북	39	96
전남	25	93
경북	47	91
경남	85	144
제주	11	35
합계	1,054	1,670

* 자료출처: 여성가족부

1) 결혼중개업의 관리에 관한 법률(이하 "결혼중개업법"이라 한다.) 제2조 제2호
2) 결혼중개란 결혼을 위한 상담 및 알선 등의 행위를 말하고(결혼중개업법 제2조제1호), 업계에서는 통상 결혼정보, 결혼상담 등의 명칭으로 주로 사용하고 있으며, 사업자들은 결혼정보 또는 결혼상담 등의 표현을 사업자명에 많이 사용하고 있다.

4 결혼중개업체는 일부를 제외한 대부분이 규모가 작은 법인사업자[3] 또는 개인사업자이며, 주요 결혼중개업체의 현황은 <표 3>과 같다.

<표 3> 주요 결혼중개업체의 일반현황

(2010. 12. 31. 기준, 단위 :명, 백만 원)

구분 / 회사명	설립일자	순매출액		
		2008	2009	2010
가연결혼정보(주)	2006. 4. 11.	1,740	3,106	6,770
듀오정보(주)	1997. 10. 21.	17,778	20,775	24,421
(주)좋은만남선우	1998. 4. 9.	5,522	5,964	-
(주)행복출발	2001. 5. 9.	3,219	3,162	3,381
디노블정보(주)	2007. 6. 11.	808	1,306	-

* 자료출처: NICE신용평가정보(주)

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

5 피심인은 2010년 11월부터 중앙일간지, 지하철역, 버스 외부 부착 등을 통해 <그림 1~5>와 같이 <표 4>의 내용으로 광고하였는데, <표 4> 중 (1)의 ② 광고는 심의일 현재까지 계속하고 있다.

3) 법인 사업자로서 주식회사는 '(주)'라고만 표시한다.

<그림 1>

중앙일간지 광고

<그림 2>

지하철역 광고(2011년 1월)

<그림 3>

서울지역 시내버스 광고(2011년 1월)

<그림 4>

지하철역 광고(2011년 11월)

<그림 5>

서울지역 시내버스 광고(2011년 5월)

<표 4>

광고 내용

(1) '결혼정보분야 1위' 관련 표현

① 2010년 11월~2011년 4월 광고 표현

<중앙일간지 광고>

- 결혼정보회사, 가연이 1위라구요?
- '랭키닷컴' 결혼정보 분야 랭킹 1위(2010년 10월)

<지하철역 광고>

- 결혼정보분야 1위-가연
- 결혼정보 분야 ❶위(「랭키닷컴」 기준)

<버스 광고>

- 가연, 결혼정보분야 1위 가연
- <랭키닷컴 기준>

② 2011년 5월 이후 광고 표현

<지하철역 광고>

- 결혼은 정보다, 가연!
- 결혼정보분야 1위-가연
- [랭키닷컴: ○○년 ○○월 기준]
- 랭키순위란? 최근 12주간의 랭키 툴바 6만명 패널의 인터넷 사용정보를 자료로 User Session Visits 기준으로 집계한 순위입니다.

<버스 외부 광고>

- 가연, 결혼정보분야 ❶위
- <랭키닷컴 : ○○년 ○○월 기준>
- 랭키순위란? 최근 12주간의 랭키 툴바 6만명 패널의 인터넷 사용정보를 자료로 User Session Visits 기준으로 집계한 순위입니다.

(2) '20만 회원' 관련 표현

<중앙일간지 광고>

- 20만 회원이 선택한 서비스-직접 확인하세요!

6 피심인의 광고 게재 내역은 아래 <표 5>와 같다.

<표 5>

광고 게재 내역

(단위: mm, 천 원)

광고매체명		광고횟수	광고기간	광고크기 (가로×세로)	광고비용
신문	세계일보	1회	’10. 11. 01.	360×510	44,710
	조선일보	1회	’10. 11. 11.	360×510	
	중앙일보	1회	’10. 11. 17.	299×432	
	한국경제	1회	’10. 11. 22.	360×510	
	한국일보	1회	’10. 12. 06.	360×510	
지하철역 (서울)	스크린도어 (총5곳)	-	’11. 01. 01. ~’11. 10. 30.	3810×2060	297,750
				2870×1870	
			’11. 01. 12. ~’11. 10. 30.	3310×1410	
			’11. 02. 01. ~’11. 10. 30.	2520×1620	
	와이드컬러 (총8곳)	-	’11. 01. 01. ~’11. 10. 30.	1800×11203	258,055
				2000×1520	
				2640×1380	
				2870×1870	
				810×2060	
				4000×2250	
	노반 (총2곳)	-	’11. 01. 01. ~’11. 10. 30.	2600×1045	39,000
				3300×1045	
	스크린도어 (총87곳)	-	’11. 11. 01.~	2025×1625	87,016
				1823×775	
				1000×300	
				2477×1490	
				2510×1410	
				3207×1540	
				3310×1410	
				2520×1620	
				3705×761	
				2523×1625	
				2607×1037	
				900×300	

광고매체명		광고횟수	광고기간	광고크기 (가로×세로)	광고비용
	와이드컬러 (총207곳)	-	’11. 11. 01.~	1214×1915	62,688
				1515×1214	
				1800×1030	
				1910×1410	
				1915×1214	
				2000×1500	
				2115×1014	
				2500×1200	
				2600×1045	
				2640×1380	
				2700×1045	
				2750×1045	
				2883×1536	
				2887×1540	
				3000×2000	
				3300×1045	
				4000×2250	
				4020×2020	
				4030×2280	
버스	서울 (110대)	-	’11. 02. 15. ~’11. 10. 30.	930×860	441,260
				3000×500	
				3700×1000	
	경기 (98대)	-	’11. 07. 21. ~’11. 10. 30.	2500×500	69,075
				2700×500	
				3000×1000	
				3700×1000	
	부산 (70대)	-	’11. 02. 15. ~’11. 10. 30.	3000×500	117,600
				3700×1000	
	대전 (35대)	-	’11. 07. 15. ~’11. 10. 30.	3000×500	23,800
				3000×1000	
				3700×1000	

광고매체명		광고횟수	광고기간	광고크기 (가로×세로)	광고비용
버스	서울 (140대)	-	’11. 11. 01.~	930×860	73,150
				3000×500	
				3700×1000	
	경기 (98대)	-	’11. 11. 01.~	2500×500	76,908
				2700×500	
				3000×1000	
				3700×1000	
	부산 (70대)	-	’11. 11. 01.~	3000×500	23,562
				3700×1000	
	대전 (35대)	-	’11. 11. 01.~	3000×500	13,090
				3000×1000	
				3700×1000	
합계					1,627,664

* 자료출처: 피심인 제출자료

나. 관련 법 규정

7 별지 2. 와 같다.

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

8 법 제3조 제1항 제2호에서 규정한 기만적인 광고라 함은 사실을 은폐하거나 축소[4]하는 등의 방법으로 광고하여 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못

4) 기만적인 표시·광고 행위에 있어서, 사실의 은폐라 함은 소비자의 구매선택에 있어 중요한 사항에 관한 정보의 전부 또는 일부에 대하여, 소비자가 인식하지 못하도록 감추거나 지나치게 작은 글씨로 표기하는 등의 방법으로 소비자가 현실적으로 이를 사실에 부합하게 인식하기 어렵게 하는 것을 말한다. 그리고 사실의 축소란 중요한 사항에 관한 정보를 은폐 또는 누락하지 않고 표시 또는 설명하였으나 지나치게 생략된 설명을 제공하는 등의 방법으로 통상의 지적 능력을 지닌 소비자가 표시된 설명만으로는 이를 사실에 부합되도록 인식하기 어렵게 하는 것을 말한다.[제정 2010. 12. 31. 공정거래위원회 예규 제85호, 기만적인 표시·광고심사지침(이하 ‘지침’이라 한다.) Ⅲ. 기만적인 표시광고행위 유형별 구체적 심사기준 참조]

알게 할 우려가 있는 광고로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 행위를 말한다.

9 따라서 기만적인 광고행위에 해당하는지 여부는 광고내용이 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 기만성이 있는지 여부, 광고내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부, 당해 광고로 인하여 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

10 한편, 광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지의 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 광고를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단한다(대법원 2003. 6. 27. 선고 2002두6965 판결 참조).

11 또한, 표시·광고의 공정거래 저해성은 당해 표시·광고가 소비자들의 구매선택의 고려 요인으로 작용하여 합리적인 소비선택을 방해함으로써 공정거래 질서를 저해할 우려가 있는지 여부로 판단한다.

2) 위법성 요건 해당 여부

가) '결혼정보 분야 1위' 관련

(1) 기만성 여부

12 피심인은 자신의 웹사이트(www.gayeon.com)가 랭키닷컴에서 정한 업종 분류 중 하나인 결혼정보/중매 분야에서 1위를 하였다며 2. 가. 의 <그림 1~5>와 같이, '결혼정보분야 1위'라고 광고하였다.

13 그러나 랭키닷컴이란 랭키닷컴이 제공하는 툴바(일명 '랭키툴바')를 설치한 컴퓨터 사용자들의 웹서핑 내역을 토대로 랭키닷컴(www.rankey.com)에 등록된

웹사이트를 분석·평가하는 웹사이트로, 랭키닷컴의 순위는 랭키툴바 사용자 6만명의 웹사이트 방문자 수(한 시간 이내에 동일 사용자가 동일 웹사이트에 방문한 내역 제외)를 기준으로 결정이 되므로, 피심인의 웹사이트가 랭키닷컴의 결혼정보/중매 분야에서 1위를 했다는 것은, 랭키툴바를 설치한 컴퓨터 사용자들이 랭키닷컴에 등록된 결혼정보/중매 분야 웹사이트 중 피심인의 웹사이트를 가장 많이 방문[5]하였다는 의미에 불과하며 이는 결혼중개업체를 선택하려는 보통의 소비자들에게 크게 의미있는 순위라고 보기 어렵다.

14 이처럼 피심인은 단지 랭키닷컴이라는 특정한 순위매김 웹사이트에서 특정시기에 결혼정보/중매 분야 웹사이트 방문자 수와 관련하여 자신이 1위를 한 것임에도 불구하고, 이를 단순히 '결혼정보분야 1위'라고만 표현함으로써 보통의 주의력을 가진 일반 소비자는 결혼중개업체의 서비스 관련 품질 관련 1위로 오인할 우려가 있고 일반 소비자의 구매선택에 있어 중요한 사항이 될 수 있는 사실을 은폐·축소하였다고 할 것이다.

15 이에 대하여, 피심인은 광고에 '랭키닷컴 기준'이라고 밝혔으며, 2011년 5월부터는 '랭키순위란? 최근 12주간의 랭키툴바 6만명 패널의 인터넷 사용정보를 자료로 User Session Visits 기준으로 집계한 순위입니다.'라는 설명을 추가하였기 때문에 사실을 은폐하거나 축소한 사실이 없다고 한다.

16 살피건대, 랭키닷컴에 대해서 잘 알고 있는 소비자라면 '랭키닷컴 기준'이라는 표현만으로도 '결혼정보분야 1위'라는 것이 단순히 일정 기간 동안 피심인의 웹사이트를 방문한 사람 수와 관련된 순위라는 것을 알 수 있을 것이나, 소갑 제2호증 랭키 전자인증서 자체에도 '랭키닷컴 전자인증서에 대한 보다 자세한 설명과 진위확인은 웹사이트 분석/평가기관 랭키닷컴(www.rankey.com) 인증센터에서 가능합니다.'라고 기재되어 있는 점 등을 감안해 볼 때, 아직까지는 랭키닷컴의 순위가 가지는 의미가 대중적으로 널리 알려져 있다거나 보통의 주의력을 가진 대부분의 소비자들이 그 의미를 인지하고 있다고 판단할 만한 근거가 없다.

5) 한 시간 이내에 동일 사용자가 동일 웹사이트에 방문한 내역 제외

17 따라서 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 '랭키닷컴 기준'이라는 문구만을 보고, '결혼정보분야 1위'가 신뢰도, 성혼율 또는 소개받을 수 있는 회원 수 등 결혼중개업체 선택에 있어 중요한 사실에 대한 것이 아니라 단순히 랭키닷컴 사이트에서 피심인의 웹사이트 방문자 수와 관련된 순위라고 인식하기는 어려울 것으로 보인다.

18 또한 랭키순위에 대한 설명에 있어서도, 'User Session Visits' 등 소비자들이 쉽게 알기 어려운 표현을 사용함으로써, 보통의 주의력을 가진 일반소비자가 피심인의 광고를 보고, 랭키닷컴 사이트에서 피심인이 자신의 웹사이트 방문자 수와 관련하여 1위를 한 것이라는 사실을 쉽게 인식하기는 어렵다고 판단된다.

19 따라서 피심인이 단지 랭키닷컴이라는 특정 순위매김 사이트에서 일정 기간 동안 피심인의 웹사이트 방문자 수와 관련하여 1위를 하였다는 극히 지엽적인 사실을 활용하여, '결혼정보분야 1위'라고 광고한 것은 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 광고한 것으로 기만성이 인정된다.[6)]

(2) 소비자 오인성 여부

20 일반 소비자가 결혼중개업체에 가입하려는 것은 결혼중개업체를 통해 자신에게 맞는 이성을 소개받기 위해서이다. 따라서 '결혼정보분야 1위'라는 표현을 본 소비자는 결혼중개업체의 신뢰도나 소개를 받을 수 있는 회원 수, 성혼회원 수, 성혼율 등 소비자가 받을 서비스와 직접적인 관련이 있는 부분에서 1위를 한 것이라고 오인할 가능성이 높다.

21 한편, 피심인은 앞서 본 바와 같이 '결혼정보분야 1위'라는 표현과 함께 랭키닷컴과 관련한 문구들을 적시하였다고 주장하나, 아직까지는 랭키닷컴이 대

6) 순위에 대한 구체적 내용 설명 없이 단지 그 출처만을 원용하여 '대한민국 유가공협회 1위'라고 한 남양유업 주식회사의 광고에 대하여 기만성이 인정된 바 있다(서울고등법원 2011. 6. 15. 선고 2010누34691 판결 참조).

중적으로 널리 알려져 대부분의 소비자들이 인지하고 있다고 볼 근거가 없으므로, 그러한 사실만으로는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자들이 이 사건 광고를 보고 '결혼정보분야 1위'를 피심인의 웹사이트 방문자 수와 관련된 순위로만 인식한다고 단정하기는 어렵다.

22 설령, 랭키순위에 대한 설명을 통해 '결혼정보분야 1위'가 피심인의 웹사이트 방문자 수와 관련된 순위라고 이해할 수 있는 소비자가 있다하더라도, 특히 광고매체가 '버스'인 경우 움직이는 광고매체의 특성상, 보통의 주의력으로는 버스 외부에 부착된 광고하단에 작은 글씨로 적힌 '랭키순위'에 대한 설명까지 소비자가 인식하기는 상당히 어려울 것으로 보인다.

23 따라서, 이 사건 광고를 접하는 일반 소비자는 '결혼정보분야 1위'라는 것이 웹사이트 방문자 수와 관련된 것이라고 인식하기보다는 일반적으로 결혼중개업체 선택에 있어 중요한 고려요소인 결혼중개업체의 신뢰도, 소개받을 수 있는 회원 수, 성혼 회원 수, 성혼율 등 소비자들이 주로 관심을 가지는 부분에서 1위인 것으로 오인하거나 오인할 우려가 있다고 인정된다.

24 다시 피심인은, 법원에서 피심인이 광고한 내용들은 허위·과장 광고가 아니라는 점을 명백히 밝히고 있어 이 사건 광고가 위법하다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

25 그러나 법원은 피심인의 광고가 광고금지가처분 신청인이 신청이유로 들고 있는 법 제3조 제1항 제1호와 제3호의 허위·과장광고 여부와 부당한 비교광고에 해당되는지 여부에 대하여만 판단하였을 뿐[7], 비록 사실일지라도 소비자가 알기 어렵게 하는 등의 방법으로 소비자를 기만하였는지 여부를 판단하는 법 제3조 제1항 제2호의 기만광고에 해당되는지 여부에 대해서는 판단하지 않았다.

26 법 제3조 제1항 제1호(허위과장광고)·제2호(기만광고)·제3호(부당비교광고)

7) 서울중앙지방법원 2011. 6. 21. 결정 2011카합248 광고금지가처분 참조

는 각각 위법행위를 별개로 규정하고 있는 것으로, 유사한 광고 문건에 대하여 법원의 허위·과장광고와 부당 비교광고에 해당여부에 대한 판단과 비록 허위가 아닐지라도 그 의미 등에 대하여 소비자가 알기 어려운 것을 이용하는 기만광고 해당여부 판단은 별개[8]의 사안으로, 피심인의 위 주장은 이유 없다.

(3) 공정거래 저해성 여부

27 결혼중개업체 회원가입을 고려하는 일반 소비자에게 있어, 유료회원 수는 자신이 원하는 조건의 결혼상대자를 소개받을 확률을, 성혼 회원 수·성혼율 등은 결혼이라는 목적달성의 가능성을 예견하는 데에 필요한 요소이므로, 이에 대한 순위는 일반 소비자가 결혼중개업체를 선택하는 데 있어 중요한 고려요인이라 할 수 있다.

28 반면, 컴퓨터에 랭키툴바를 설치한 특정부류 사람들의 결혼중개업체 웹사이트 방문 순위가 상기 요소만큼 중요한 고려요인이라고 보기는 어렵다.

29 그런데 피심인은 이 사건 광고에서 '결혼정보분야 1위'가 자신의 웹사이트 방문자 수와 관련된 순위라는 사실을 제대로 알리지 않음으로써, 피심인을 통하여 소개받을 수 있는 회원 수·성혼 회원 수·성혼율 등 보통의 소비자가 중요하다고 판단하는 부분에서 1위인 것으로 오인하게 함으로써 소비자의 합리적인 구매선택을 방해할 우려가 있으므로, 이 사건 광고는 결혼중개업 시장에서의 공정한 거래를 저해할 우려가 있다고 인정된다.

나) '20만 회원이 선택한 서비스' 관련

(1) 기만성 여부

8) 허위·과장의 표시·광고와 기만적 표시·광고는 소비자에게 사실과 다른 인식을 갖게 한다는 점에서 공통된다. 그러나 그 방법 면에서 전자는 적극적으로 진실하지 않은 진술표시 등을 통하여 소비자의 오해 또는 사실과 다른 인식을 직접 초래하는 것이고, 후자는 소극적으로 진실의 전부 또는 일부에 대하여 은폐, 누락하거나 축소하는 방법으로 소비자의 오해 또는 사실과 다른 인식을 유도하는 것이라는 점에서 차이가 있다할 것이다.

30 피심인은 2. 가. 의 <그림 1>과 같이 '20만 회원이 선택한 서비스'라고 광고하였다.

31 이와 관련하여 살펴보면, 피심인의 회원은 <표 5>와 같이 유료회원과 무료회원으로 나누어져 있다.

<표 5>

피심인의 회원 내역

(2011. 2. 23. 기준)

	가연 (www.gayeon.com)	안티싱글 (www.antisingle.com)	합 계
유료회원 수	7,776명(3%)	8,605명(15%)	16,381명(5%)
무료회원 수	285,426명(97%)	50,572명(85%)	335,998명(95%)
합 계	293,202명(100%)	59,177명(100%)	352,379명(100%)

* 자료출처: 피심인 제출자료

32 유료회원은 재직증명서·혼인관계증명서·졸업증명서 등의 제출을 통해 피심인으로부터 신원검증을 받은 후 가입하게 되며, 일정 횟수의 이성 소개 등 결혼중개업체의 실질적인 서비스를 받는다.[9)]

33 반면, 무료회원은 피심인의 웹사이트에 결혼경력·핸드폰 번호·직종 등 몇 가지 개인정보만 입력하면 가입이 되며, 이벤트와 리서치 참여 정도만 가능할 뿐 무료회원인 상태로는 이성 소개 등의 서비스를 제공받을 권리는 없다.

34 이처럼 결혼중개업체의 본질적 서비스인 이성소개 등의 서비스를 받는 유료회원은 7,776명[10)]에 불과함에도 불구하고, 피심인은 이를 밝히지 않고 '20만 회원이 선택한 서비스'라고 광고하였다.

9) 회원 가입 약관 제7조(회원의 권리)① 회원은 제6조에서 정한 기간 동안 ( )회의 이성 소개를 받습니다. 회사는 회원에게 이성을 소개하는 만남에 필요한 제반 정보를 사전에 제공합니다.
10) 안티싱글의 유료회원 수를 합친다고 하더라도, 피심인의 유료회원 수는 16,381명에 불과하다.

35 이에 대하여, 피심인은 무료회원도 일정한 서비스를 받을 수 있고 잠재적으로 소개대상이라고 하지만, 무료회원은 앞서 본 바와 같이 리서치, 이벤트 참여 정도만 가능하고, 대가를 지급하기 전에는 이성 소개서비스 등 실질적인 서비스를 받을 수 없다.

36 따라서 사업자로부터 실질적인 서비스를 받을 수 있는 유료회원이 몇 명인지 알지 못하도록 전체회원 수만 적시하고, 유료 또는 무료회원 수를 은폐한 피심인의 광고행위는 기만성이 인정된다.

(2) 소비자 오인성 여부

37 일반 소비자가 결혼중개업체에 가입하는 것은 이성소개 서비스 등 결혼을 위한 실질적 서비스를 받기 위해서일 것이다.

38 따라서, '20만 회원이 선택한 서비스'라는 피심인의 광고를 접한 보통의 주의력을 가진 소비자는 광고에 20만 명이 유료회원인지 무료회원인지에 대하여 나타나 있지 않는 한, 당연히 '20만'이 이성소개 등 일정한 서비스를 받을 수 있는 유료회원 수인 것으로 오인하거나 오인할 우려가 있는 것으로 인정된다.

(3) 공정거래 저해성 여부

39 일반소비자가 결혼중개업체를 선택함에 있어, 해당 업체의 유료회원 수는 중요한 고려요인 중 하나이다.

40 이는 유료회원 수가 많은 결혼중개업체에 가입하여야 소비자가 원하는 조건의 신원이 검증된 결혼상대자를 소개받을 확률이 높고, 유료회원 수의 많고 적음을 통해 해당 업체의 신뢰도를 간접적으로 판단할 수도 있기 때문이다.

41 반면에, 무료회원은 일반적으로 신원검증이 이루어진 것도 아니고 소비자가 유료회원 가입시 결혼상대자로 소개받을 수 있는 회원도 아니므로, 결혼중개업체의 무료회원 수는 일반소비자가 결혼중개업체를 선택함에 있어 중요한 고려요인이라고 보기는 어렵다고 판단된다.

42 그럼에도 불구하고 피심인은 이 사건 광고에서 자신의 유료 또는 무료회원 수를 밝히지 않아 소비자가 광고상의 20만 회원이 모두 유료회원인 것으로 오인하게 함으로써, 소비자의 합리적인 선택을 방해할 우려가 있으므로, 이 사건 광고는 결혼중개업 시장에서 공정한 거래를 저해할 우려가 있다고 인정된다.

3) 소결

43 피심인의 2. 가. 의 광고행위는 기만성, 소비자 오인성, 공정거래 저해성을 모두 갖추고 있는 것으로 판단되는바, 법 제3조 제1항 제2호 규정에 의한 기만적인 표시・광고에 해당된다.

3. 처분

44 이 사건 광고 행위 중 2. 가. 의 <표 4>의 (2)의 행위는 이미 종료되었으나, 2. 가. 의 <표 4>의 (1)의 행위는 심의일 현재에도 계속되고 있는 바, 2. 가. 의 <표 4>의 (1)에 대하여는 현재의 법위반상태를 시정하기 위하여 행위 중지명령을 부과하고, 2. 가. 의 <표 4>의 (2)에 대하여는 향후 유사한 행위의 재발 방지를 위해 향후 위반행위 금지명령을 부과하기로 한다.

45 또한 피심인의 이 사건 광고행위에 대하여는 위반행위로 인한 효과가 심의일 현재에도 완전히 제거되었다고 보기 어렵고, 공표에 의해 피해자가 자신의 권익구제를 위한 법적 조치를 취할 수 있도록 할 필요가 있어 공표명령을 부과하기로 한다.[11]

11) 공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표에 관한 운영지침(개정 2010. 12. 31. 공정거래위원회 예규 제84호, 별지 2. 관계법령 참조)

4. 결론

46 피심인의 2. 가. 의 행위는 법 제3조 제1항 제2호의 규정에 해당되므로 법 제7조 제1항의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 4월 18일

의 장	위 원	안 영 호
	위 원	장 용 석
	위 원	이 홍 권

별지 1.

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 가연결혼정보 주식회사는 2010. 11. 1.부터 신문, 지하철역, 버스 등에 '가연, 결혼정보분야 1위', '결혼정보분야 1위-가연', '20만 회원이 선택한 서비스-직접 확인하세요!' 등의 표현을 사용하면서, 1위가 웹사이트(www.gayeon.com) 방문자 수와 관련된 순위라는 사실과 유료회원 수 등을 누락·은폐하는 방법으로 광고하여 소비자를 오인하게 할 우려가 있는 기만적인 광고행위를 함으로써 표시・광고의 공정화에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

2012년 월 일

가연결혼정보 주식회사

대표이사 김영주

별지 2.

관계법령

■ 표시·광고의 공정화에 관한 법률(2011. 9. 15. 법률 제11050호로 개정되어 201. 9. 15. 부터 시행된 것)

제3조(부당한 표시·광고행위의 금지)

① 사업자 등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니 된다.

1. (생략)

2. 기만적인 표시·광고

3. ~ 4. (생략)

② (생략)

■ 표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령(2009. 3. 12. 대통령령 제21349호로 개정되어 2009. 3. 12.부터 시행된 것)

제3조(부당한 표시·광고의 내용)

① (생략)

② 법 제3조 제1항 제2호의 규정에 의한 기만적인 표시·광고는 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 표시·광고하는 것으로 한다.

③~ ⑤ (생략)

■ 공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표에 관한 운영지침(2010. 12. 31. 공정거래위원회 예규 제84호로 개정되어 2011. 1. 1.부터 시행된 것)

3. 적용범위 및 공표요건

가. (생략)

나. 공표요건

공정거래위원회의 시정조치에도 불구하고 위법사실의 효과가 지속되고 피해가 계속될 것이 명백한 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 공표를 명할 수 있다.

(1) 직접 피해를 입은 자가 불특정 다수인 경우

(2) 공표에 의하여 피해자가 자신의 권익구제를 위한 법적 조치를 취할 수 있도록 할 필요가 있다고 인정되는 경우

(3) 허위·과장 등 부당한 표시·광고행위로 인하여 소비자에게 남아있는 오인·기만적 효과를 제거할 필요가 있다고 인정되는 경우